

ACCORDO DI RISERVATEZZA

(Non-Disclosure Agreement – unilaterale) – Progetto «Sổ Sạch»

TRA

Yuri Frassi, nato a _____ il ____/____/____, codice fiscale _____, residente in _____, di seguito il «**Divulgante**»;

E

_____, con sede legale in _____, codice fiscale / partita IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito la «**Ricevente**»;

di seguito, congiuntamente, le «**Parti**» e, singolarmente, la «**Parte**».

PREMESSO CHE

(A) il Divulgante ha ideato e sviluppa «**Sổ Sạch**», un servizio di tenuta contabile assistita da intelligenza artificiale destinato alle imprese familiari vietnamite (*hộ kinh doanh*) ed erogato attraverso la piattaforma di messaggistica Zalo (il «**Progetto**»);

(B) il Progetto è esercitato da **CÔNG TY TNHH OFFICINE GẤP**, società di diritto vietnamita con codice d'impresa 0316904153 e sede in Hồ Chí Minh City, Vietnam (la «**Società**»), della quale il Divulgante è socio e legale rappresentante; il Divulgante dichiara di avere titolo a disporre delle informazioni oggetto del presente Accordo e di agire, per quanto occorrer possa, anche nell'interesse della Società;

(C) la Ricevente ha manifestato interesse a valutare un possibile investimento nel capitale della Società, ovvero altra operazione di finanziamento o di collaborazione avente ad oggetto il Progetto (l'«**Operazione**»);

(D) ai fini esclusivi di tale valutazione il Divulgante è disposto a mettere a disposizione della Ricevente informazioni di carattere riservato, alle condizioni che seguono.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Informazioni Riservate

Per «**Informazioni Riservate**» si intende ogni informazione, in qualunque forma comunicata – orale, scritta, elettronica, grafica o mediante dimostrazione del prodotto – che il Divulgante renda nota alla Ricevente in relazione all'Operazione, sia essa o meno espressamente contrassegnata come riservata, e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) il piano industriale, il modello economico, le proiezioni finanziarie, i dati di costo unitario, i prezzi, i margini e le metriche di acquisizione e di abbandono della clientela; (ii) il codice sorgente, l'architettura del sistema, le istruzioni impartite ai modelli di intelligenza artificiale, gli schemi dati e i risultati dei collaudi; (iii) la metodologia del punteggio di affidabilità creditizia e il modello di attribuzione della provenienza dei dati contabili; (iv) l'identità e i termini economici dei partner, dei consulenti fiscali e degli agenti del canale distributivo; (v) i dati, anche aggregati o anonimizzati, relativi alle imprese utenti; (vi) le informazioni relative ai procedimenti autorizzativi presso la piattaforma Zalo e presso le autorità vietnamite; (vii) l'esistenza e il contenuto delle trattative relative all'Operazione.

3. Esclusioni

Non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni per le quali la Ricevente dimostri, con prova documentale, che: (i) erano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o lo sono divenute successivamente senza inadempimento del presente Accordo; (ii) erano già legittimamente in suo possesso, libere da obblighi di riservatezza, anteriormente alla comunicazione; (iii) le sono state comunicate da un terzo legittimato a farlo e non vincolato da obblighi di riservatezza; (iv) sono state da essa sviluppate in modo autonomo, senza utilizzo delle Informazioni Riservate.

Qualora la Ricevente sia tenuta a divulgare Informazioni Riservate in forza di legge, regolamento, ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa, essa ne darà – ove consentito e con ragionevole anticipo – comunicazione scritta al Divulgante, limitando la divulgazione a quanto strettamente richiesto e cooperando, a spese del Divulgante, a ogni iniziativa volta a ottenere un provvedimento di riservatezza.

4. Scopo Consentito

La Ricevente potrà utilizzare le Informazioni Riservate **esclusivamente** ai fini della valutazione dell'Operazione (lo «**Scopo Consentito**»). È espressamente escluso ogni altro utilizzo, diretto o indiretto, e in particolare l'utilizzo per lo sviluppo, per sé o per terzi, di prodotti o servizi concorrenti con il Progetto, ovvero a beneficio di società partecipate dalla Ricevente o da essa altrimenti collegate.

5. Obblighi della Ricevente

La Ricevente si obbliga a: (i) mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate, adottando misure di protezione non inferiori a quelle usate per le proprie informazioni riservate di pari importanza e comunque non inferiori all'ordinaria diligenza professionale; (ii) non riprodurre, decompilare, sottoporre a reverse engineering né altrimenti analizzare i materiali ricevuti se non nella misura strettamente necessaria allo Scopo Consentito; (iii) non divulgare le Informazioni Riservate a terzi senza il preventivo consenso scritto del Divulgante.

6. Rappresentanti

La Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate esclusivamente ai propri amministratori, dipendenti e consulenti professionali che ne abbiano effettiva necessità ai fini dello Scopo Consentito (i «**Rappresentanti**»), previa informazione del carattere riservato e purché essi siano vincolati da obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli del presente Accordo, per legge o per contratto. La Ricevente risponde in via diretta di ogni condotta dei propri Rappresentanti che, se posta in essere dalla Ricevente, costituirebbe inadempimento del presente Accordo. Su richiesta scritta del Divulgante, la Ricevente fornirà l'elenco dei Rappresentanti ai quali le Informazioni Riservate siano state comunicate.

7. Segreti commerciali

Le Parti danno atto che le Informazioni Riservate costituiscono, in tutto o in parte, segreti commerciali ai sensi degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e che il presente Accordo integra una delle misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete richieste dall'articolo 98, comma 1, lettera c) del medesimo Codice. La tutela accordata dal presente Accordo si aggiunge, e non si sostituisce, a quella prevista dalla normativa sui segreti commerciali e dall'articolo 2598 del codice civile in materia di concorrenza sleale.

8. Conoscenze residuali

Nulla nel presente Accordo impedisce ai Rappresentanti persone fisiche di utilizzare le conoscenze di carattere generale rimaste nella loro memoria non assistita a seguito dell'accesso alle Informazioni Riservate. La presente disposizione non autorizza in alcun caso la riproduzione, la conservazione o la consultazione di documenti, dati o materiali del Divulgante, né la divulgazione di dati specifici quali cifre, elenchi di partner, metodologie o codice, e non attribuisce alcuna licenza sui diritti di proprietà intellettuale del Divulgante o della Società.

9. Assenza di licenze e di obbligo a contrarre

La comunicazione delle Informazioni Riservate non attribuisce alla Ricevente alcun diritto, licenza, titolo o interesse, espresso o implicito, sulle stesse o sui relativi diritti di proprietà intellettuale, che restano di esclusiva titolarità del Divulgante e della Società. Il presente Accordo non obbliga alcuna delle Parti a concludere l'Operazione né a proseguire le trattative, che ciascuna Parte resta libera di interrompere in qualsiasi momento, fermi restando gli obblighi di riservatezza qui assunti e il dovere di buona fede di cui agli articoli 1337 e 1375 del codice civile.

Le Informazioni Riservate sono fornite nello stato in cui si trovano. Il Divulgante non presta garanzie espresse o implicite circa la loro completezza o accuratezza, fermo restando l'obbligo di correttezza nelle trattative.

10. Durata

Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e gli obblighi di riservatezza permangono per **3 (tre) anni** da tale data, indipendentemente dal fatto che l'Operazione sia o meno conclusa. Per le Informazioni Riservate che costituiscano segreti commerciali ai sensi dell'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, gli obblighi qui assunti permangono per tutta la durata in cui esse conservino tale qualificazione, anche oltre il termine triennale.

11. Restituzione e distruzione

Su richiesta scritta del Divulgante, e in ogni caso entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione delle trattative, la Ricevente restituirà o distruggerà le Informazioni Riservate e ogni relativa copia, confermandolo per iscritto. La Ricevente potrà conservare una copia nella misura strettamente imposta da obblighi di legge, di regolamento o di procedure interne di conservazione, restando tale copia soggetta agli obblighi del presente Accordo per tutta la durata della conservazione.

12. Riservatezza delle trattative

Ciascuna Parte si astiene dal divulgare a terzi l'esistenza, il contenuto e lo stato delle trattative relative all'Operazione, nonché dall'utilizzare il nome, il marchio o i segni distintivi dell'altra Parte o della Società in comunicazioni pubbliche, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

13. Dati personali

Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente scambiati in esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, limitatamente alle finalità connesse allo Scopo Consentito e per il tempo necessario al medesimo, ciascuna in qualità di autonomo titolare del trattamento.

14. Rimedi

Le Parti riconoscono che la violazione degli obblighi di riservatezza può cagionare al Divulgante e alla Società un pregiudizio non integralmente riparabile per equivalente. Resta pertanto impregiudicato il diritto del Divulgante e della Società di agire, oltre che per il risarcimento del danno, per l'adozione di provvedimenti inibitori e cautelari, ivi compresi quelli di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile e agli articoli 129 e 131 del Codice della Proprietà Industriale.

15. Beneficiario terzo

Ai sensi e per gli effetti dell'**articolo 1411 del codice civile**, gli obblighi assunti dalla Ricevente con il presente Accordo sono stipulati anche a favore di **CÔNG TY TNHH OFFICINE GẤP**, che potrà pertanto farli valere in proprio nei confronti della Ricevente. Il Divulgante non potrà revocare né modificare tale stipulazione a favore di terzo una volta che la Società abbia dichiarato di volerne profittare.

16. Varie

Il presente Accordo costituisce l'intero accordo fra le Parti sulla materia che ne forma oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, verbale o scritta. Ogni modifica richiede la forma scritta. La Ricevente non può cedere il presente Accordo, nemmeno parzialmente, senza il preventivo consenso scritto del Divulgante. L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti, che le Parti si impegnano a integrare in buona fede. La tolleranza di un inadempimento non costituisce rinuncia ai diritti nascenti dalla clausola violata.

17. Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla **legge italiana**. Per ogni controversia relativa alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà **esclusivamente competente il Foro di Milano**, con espressa esclusione di ogni foro alternativo o concorrente.

Luogo e data: _____, ____/____/____

Il Divulgante

Yuri Frassi

Luogo e data

La Ricevente

Nome e qualifica del firmatario

Ai sensi e per gli effetti degli **articoli 1341, secondo comma, e 1342 del codice civile**, la Ricevente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente le seguenti clausole: **art. 4** (Scopo Consentito e divieto di utilizzo concorrenziale); **art. 6** (responsabilità diretta per i Rappresentanti); **art. 10** (durata e ultrattività per i segreti commerciali); **art. 11** (restituzione e distruzione); **art. 14** (rimedi inibitori e cautelari); **art. 15** (beneficiario terzo); **art. 16** (divieto di cessione); **art. 17** (legge applicabile e foro esclusivo di Milano).

La Ricevente – approvazione specifica
